



SINTRAFIDUCIARIOS

Sindicato de Trabajadores Fiduciarios

ESTATUTOS

SINDICATO DE TRABAJADORES FIDUCIARIOS

- SINTRAFIDUCIARIOS

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN Y DOMICILIO

ARTÍCULO 1º.- Con el nombre de **SINDICATO DE TRABAJADORES FIDUCIARIOS - SINTRAFIDUCIARIOS**, se establece una Organización de Primer Grado y de Industria, la cual funcionará de conformidad con la Constitución Política de Colombia, los Convenios Internacionales de la OIT, el Régimen Laboral Colombiano, las disposiciones concordantes y los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 2º.- El Sindicato estará conformado por trabajadores que desarrollen actividades misionales o transversales, de apoyo o conexas en las fiduciarias públicas o mixtas en todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 3º.- El domicilio principal del SINDICATO DE TRABAJADORES FIDUCIARIOS - SINTRAFIDUCIARIOS será la ciudad de Bogotá D.C.

ARTÍCULO 4º.- Para efectos de representación, abreviatura y denominación, el SINDICATO DE TRABAJADORES FIDUCIARIOS será reconocido con la sigla "SINTRAFIDUCIARIOS".





CAPÍTULO II

OBJETIVOS Y FINES

ARTÍCULO 5°.- OBJETIVOS. Los principales objetivos del Sindicato son:

- a. Ejercer la representación de los Trabajadores ante el Empleador y las Autoridades en los derechos individuales y colectivos derivados de la relación laboral, preservando siempre sus garantías legales y constitucionales.
- b. Impulsar y Representar a los afiliados en la negociación colectiva.
- c. Propender por el cumplimiento irrestricto de las normas laborales y de seguridad en el trabajo.
- d. Impulsar la solidaridad entre los afiliados y demás organizaciones de trabajadores.
- e. Promover la formación sindical y la cualificación de los afiliados que contribuya en el fortalecimiento de la organización sindical, en el crecimiento personal y profesional de sus afiliados.
- f. Posicionar a la Organización Sindical en el escenario sindical y en el Sector Fiduciario público y mixto.
- g. Propender por el mejoramiento de la calidad del empleo.

ARTÍCULO 6°.- FINES DEL SINDICATO: Los fines principales del Sindicato son:

- a. Estudiar las características de las respectivas profesiones u oficios, los salarios, prestaciones, horarios, sistema de protección y prevención de accidentes y demás condiciones económicas, sociales y de trabajo referente a sus afiliados para procurar su mejoramiento y su defensa.





SINTRAFIDUCIARIOS

Sindicato de Trabajadores Fiduciarios

b. Procurar y gestionar el acercamiento de diferentes instancias estatales, empleadores y trabajadores sobre bases de justicia, de mutuo respeto. Colaborar en el perfeccionamiento de los métodos peculiares de la respectiva actividad y en el incremento de la economía en general y estrechar lazos de solidaridad y cooperación con la comunidad.

c. Adelantar el trámite de pliegos de peticiones y memoriales de solicitudes respetuosas ante las diferentes instancias públicas o privadas, nombrar los Afiliados que deben negociarlos, elegir los árbitros, asesores o representantes a que haya lugar, prestándoles asesoría y colaboración permanente hasta la obtención del arreglo correspondiente.

d. Celebrar Convenciones Colectivas de Trabajo y Acuerdos para los Trabajadores, garantizando su cumplimiento por parte de los empleadores, autoridades estatales y sus afiliados, exigir el fiel y estricto cumplimiento de las normas legales y contractuales por parte de los empleadores y ejercer los derechos y acciones que de ellos nazcan.

e. Asesorar a sus afiliados en la defensa de los derechos emanados de su vinculación laboral o de la actividad profesional, en las convenciones colectivas, laudos arbitrales, acuerdos y la Ley. Representarlos ante las autoridades administrativas, empleadores y ante terceros.

f. Propender por la participación de los afiliados en las diferentes instancias en que los trabajadores tienen la posibilidad de intervenir.

g. Representar en juicio o ante cualquier autoridad u organismo los intereses económicos comunes y generales de los agremiados o de la respectiva profesión y representar esos mismos intereses ante los Empleadores y terceros en caso de conflictos colectivos que no hayan podido resolverse por arreglo directo, procurando la conciliación.



sintrafiduciarios@gmail.com



Calle 127A N.º 49-67, Apto. 104, Int. 2,

Unidad 3, Conjunto Atabanza,

Bogotá D.C.

Organización Sindical de Primer Grado | Constituida
conforme al Art. 39 C.P., Arts. 353,
364 y 365 C.S.T. y Ley 584 de 2000





SINTRAFIDUCIARIOS

Sindicato de Trabajadores Fiduciarios

h. Prestar solidaridad a sus Afiliados al momento de ser desvinculados laboralmente, y en los casos de enfermedad, invalidez o calamidad.

i. Promover la educación tecnológica, avanzada y especializada de todos sus Afiliados y solicitar de los empleadores la actualización permanente de sus trabajadores en temas afines al Sector y de interés general en el desarrollo de las profesiones u oficios involucrados.

j. Defender efectivamente los derechos de los miembros del Sindicato y velar por su restablecimiento cuando sean lesionados en cualquier forma, por sus opiniones filosóficas, políticas, religiosas o raciales.

k. Estrechar los lazos de solidaridad y cooperación con la comunidad y demás organizaciones sociales y sindicales.

l. Adquirir a cualquier título y poseer bienes inmuebles y muebles que se requieran para el ejercicio de sus actividades.

m. Fomentar la unión y el apoyo mutuo entre los Afiliados, desarrollar el compañerismo y estrechar los vínculos profesionales y de solidaridad entre los demás trabajadores del país y las organizaciones nacionales e internacionales.

n. Desarrollar la unidad y fraternidad entre los miembros del Sindicato, propendiendo porque todo lo relacionado con los derechos de los trabajadores giren sobre estricta justicia dentro del más amplio respeto a las concepciones políticas, religiosas, culturales, filosóficas y sindicales, sin discriminación de sexo, raza, ni color, de todos y cada uno de sus Afiliados.

o. Promover el conocimiento, desarrollo, aplicación y respeto de los Derechos Humanos y en especial, los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Ley y los acuerdos internacionales.





p. Ejercer todas las actividades que resulten necesarias y aconsejables para la buena marcha de la Organización.

q. Propugnar por la erradicación de la corrupción en todas sus manifestaciones que se realicen en forma directa o indirecta al interior de las entidades.

CAPÍTULO III

CONDICIONES DE ADMISIÓN

ARTÍCULO 7°.- Afiliación al Sindicato Para ser miembro del Sindicato se requiere:

a. Desempeñarse como Trabajador en el sector señalado en el artículo 2° de los presentes estatutos.

b. Observar buena conducta en público y en privado.

c. Presentar la respectiva solicitud escrita de ingreso, de acuerdo con el formato diseñado por el sindicato para tal fin, a la Junta Directiva quien la estudiará y decidirá por mayoría de votos. La Junta Directiva del Sindicato decidirá por mayoría de votos sobre admisión del aspirante.

d. Aceptar el pago de las cuotas ordinarias, extraordinarias y las multas que se le impongan de acuerdo a los presentes estatutos y pagarlas efectivamente por conducto de la nómina de la empresa empleadora, o directamente a la Tesorería de la Organización Sindical

Cuando el aspirante reúna los requisitos exigidos en el presente artículo, se ordenará la inscripción en el libro de Afiliados.





Parágrafo 1: La Junta Directiva se reserva el derecho de negar el ingreso a quienes, por su posición atente o haya atentado contra los intereses de los trabajadores y/o constituyan un riesgo para la Organización. La decisión negativa de admisión será apelable ante la Asamblea General.

Parágrafo 2: Los Directivos y miembros de Comisión de Reclamos que sean despedidos por causas o con ocasión de la actividad sindical, mantendrán el cargo que venían ocupando por el término del período por el cual fueron electos, con todas las facultades y las condiciones de afiliados, hasta tanto se resuelva su situación laboral. Quien obtenga el estatus de pensionado dejará vacante su curul ipso facto.

Parágrafo 3: Para el reingreso de cualquier trabajador al Sindicato, deberá transcurrir un plazo mínimo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la última desafiliación, previo cumplimiento de las condiciones de admisión.

CAPÍTULO IV

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS AFILIADOS

ARTÍCULO 8°.- Son obligaciones de cada uno de los afiliados:

- a. Cumplir fielmente los presentes estatutos y las decisiones y orientaciones emanadas de los órganos de dirección de la Organización Sindical.
- b. Concurrir puntualmente a las sesiones de Asamblea General, de la Junta Directiva, de las Comisiones, secretarías y/o grupo de trabajo, cuando se forme parte de estas últimas.





- c. Brindar colaboración oportuna en temas relacionados con sus actividades que sean de interés a la organización sindical
- d. Observar buena conducta y proceder lealmente con sus compañeros de trabajo y de actividad sindical.
- e. Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias y las multas que le sean impuestas.
- f. Presentar excusa por escrito, dentro de los tres (3) días anteriores a la realización de la Asamblea o reunión de Junta Directiva, según sea el caso, con indicación de las causas que motivan el incumplimiento de las obligaciones contempladas en el literal b) de este artículo.
- g. Contribuir al cumplimiento y desarrollo de los planes, programas y proyectos propuestos, aprobados por los órganos de dirección del Sindicato.
- h. Asistir a las reuniones de Junta Directiva, previa convocatoria emanada de ésta instancia de Dirección a través de cualquier medio.
- i. Solicitar la asesoría del Sindicato cuando la situación así lo requiera o sea llamado por el empleador a rendir informe en favor o en contra de cualquier afiliado.
- j. Dar información oportuna y veraz a los Organismos de Dirección sindical correspondientes, sobre las violaciones a los estatutos, por parte de sus afiliados.
- k. Abstenerse de utilizar el nombre, los símbolos o la organización sindical para obtener beneficios personales, ni en actividades públicas o privadas, sin que cuenten con la autorización de la Junta Directiva.
- l. Ser respetuoso de las opiniones y conservar la confidencialidad frente a los temas tratados dentro de la organización, evitando la filtración de la información.





m. Participar de forma activa en las actividades de formación sindical o actividades relacionadas con las condiciones de salud, trabajo y seguridad social, que convoque la Dirección Sindical.

ARTÍCULO 9°.- Son Derechos de los Afiliados:

a. Participar en la Asamblea General de Afiliados, con derecho a voz y voto, siempre que estén a paz y salvo con la Tesorería del Sindicato; presentar proposiciones y proyectos de resoluciones ante el órgano de Dirección respectivo.

b. Recibir y conocer los estatutos, reglamentos y decisiones emanadas de diferentes instancias jerárquicas de la organización sindical.

c. Elegir y ser elegido miembro de la Junta Directiva

d. Ser elegido para integrar las Secretarías y/o Comisiones.

e. Gozar de los beneficios que otorgue el Sindicato y recibir la asesoría requerida para la solución de conflictos, cuando la situación lo requiera.

f. Solicitar la intervención del Sindicato por medio de la Junta Directiva y conforme a los Estatutos para el estudio y la solución de todos los problemas y/o conflictos de trabajo, individuales y colectivos que se presenten.

g. Elegir y ser elegido para asistir a cursos de capacitación, congresos, plenarias, conferencias, delegaciones y encuentros nacionales o internacionales.

h. Participar en los cursos de formación sindical y técnica, a nivel Nacional o Internacional, programados por el SINDICATO u otras organizaciones afines, según el programa y condiciones respectivas.





i. Participar en las actividades culturales, recreativas y gozar de las prerrogativas que establezca la Junta Directiva para cada afiliado.

CAPÍTULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS

ARTÍCULO 10°.- DE LA ASAMBLEA. La Asamblea es la máxima autoridad del Sindicato y la constituye la reunión de todos los afiliados, o de su mayoría, que en ningún caso será inferior a la mitad más uno, los cuales tendrán derecho a voz y voto, salvo en los casos excepcionales indicados en estos Estatutos. Solamente se computarán los votos de los afiliados presentes.

ARTÍCULO 11°.- CLASES DE ASAMBLEAS Y CONVOCATORIA. Habrá dos clases de asambleas para la toma de decisiones: ordinarias extraordinarias.

a. **ASAMBLEA ORDINARIA:** se reunirá ordinariamente cada seis (6) meses, entre sus finalidades estará estudiar y resolver los asuntos que estime conveniente para la mejor marcha de la institución, dentro de los preceptos legales vigentes. Para sesionar en Asamblea Ordinaria será necesaria la Convocatoria previa por parte del Presidente y la Secretaría General con mínimo cinco (5) días hábiles de antelación por cualquier medio idóneo, en la misma se indicará día, hora, lugar de reunión y temas a tratar. Se requerirá la presencia de la mitad más uno de los afiliados activos.

b. **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:** Se reunirá cuando surja un tema o urgencia que a juicio de la Junta Directiva impida posponer su decisión hasta la sesión ordinaria. Las





SINTRAFIDUCIARIOS

Sindicato de Trabajadores Fiduciarios

convocatorias a Asamblea Extraordinaria de los afiliados, tendrán como finalidad tratar de forma exclusiva el o los temas que generó o generaron la urgencia de la convocatoria; no podrán tratarse temas diferentes. La misma será convocada por la Junta Directiva o el presidente con mínimo dos (2) días de antelación, cuando el tema lo permita o de manera inmediata dependiendo de la gravedad o urgencia del mismo. En Asamblea General Extraordinaria podrá tratarse la modificación de estatutos y la disolución de la organización.

c. **ASAMBLEA FORZOSA:** La convocatoria de carácter forzoso se harán por conducto del Fiscal de la organización, cuando considere y este comprobado que existen riesgos o factores que atenten contra los intereses de los trabajadores y el sindicato, y que reiteradamente no hayan sido tenidos en cuenta por la dirección sindical; la convocatoria la hará en los términos de este estatuto; de igual forma, podrá ser solicitada por un número no inferior a la mitad más uno de los afiliados.

Para que el Fiscal y el número de afiliados que se señalan en el presente Artículo puedan hacer uso de la atribución aquí consignada, deben hacerlo saber previamente a la Junta Directiva; si ésta no responde a dicha solicitud en un máximo de quince (15) días hábiles y el tema amerita la convocatoria, la misma podrá efectuarse sin su consentimiento.

Parágrafo. Las Asambleas podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos que garanticen la participación de los afiliados. La Junta Directiva establecerá un reglamento sobre la materia en el que se señalen así mismo todos aquellos aspectos adicionales que se consideren útiles para el desarrollo de las sesiones de la Asamblea. En todo caso, mientras se expide el reglamento, será posible adelantar las sesiones mediante el uso de tales medios tecnológicos a través de los cuales los afiliados se pueden hacer presentes en las mismas.





ARTÍCULO 12°.- Son atribuciones exclusivas de la Asamblea General:

- a. La elección de la Junta Directiva para un periodo de dos (2) años.
- b. La aprobación y/o modificación de los estatutos.
- c. La fusión con otro Sindicato.
- d. La afiliación a Organizaciones Sindicales de segundo y tercer grado Nacionales o Internacionales, así como el retiro de ellas.
- e. La sustitución en propiedad de los Directivos que llegaren a faltar y la destitución de cualquier Directivo en los casos previstos por los estatutos y la ley.
- f. La expulsión de cualquier afiliado.
- g. La fijación de cuotas extraordinarias.
- h. Fijar la cuantía de caución del Tesorero.
- i. La asignación de sueldos.
- j. Aprobar el presupuesto anual de gastos.
- k. La refrendación de los gastos que excedan del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente y que no estén previstos en el Presupuesto, salvo para gastos que se ocasionen por declaratoria de huelga por parte del sindicato, cualquiera que sea su cuantía.
- l. Fenecer los balances que le presente la Junta Directiva.
- m. La adopción de Pliego de Peticiones.
- n. La elección de negociadores.
- o. La votación de Tribunal de arbitramento o la declaratoria de Huelga





p. La elección de árbitro.

q. Dictar acuerdos o resoluciones, de conformidad con la facultad que estos estatutos determinen.

r. Designar los Delegados a los Congresos Sindicales.

s. La disolución del Sindicato.

CAPÍTULO VI

DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 13°.- El Sindicato tendrá una Junta Directiva que estará integrada por diez (10) Directivos los cuales gozaran de fuero Sindical y se distribuirán en Cinco (5) principales y Cinco (5) Suplentes elegidos por la Asamblea General, los cuales desempeñan los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Fiscal y Cinco (5) Suplentes numéricos los cuales reemplazaran a los principales en los casos de faltas temporales o absolutas y que asumirán las siguientes secretarías, de acuerdo con la decisión de la Junta Directiva principal y por un periodo igual al de la Junta:

a. Secretaria de Comunicación, Divulgación y Organización

b. Secretaría de la Mujer y Derechos Humanos

c. Secretaría de Bienestar Social, Cultura y Deportes.

d. Secretaria de Formación sindical y educación

e. Secretaría de Seguridad y Salud en el Trabajo

PARÁGRAFO: El período de la Junta Directiva será de dos (2) años.





ARTÍCULO 14°.- Impedimento para integrar la Junta Directiva: No pueden formar parte de la Junta Directiva del Sindicato, ni ser designados funcionarios del mismo, los afiliados que representen al empleador frente a sus Trabajadores. Es nula la elección que recaiga en uno de tales afiliados, y el que, debidamente electo entre después a desempeñar alguno de los referidos empleos, dejará inmediatamente vacante su cargo sindical.

ARTÍCULO 15°.- Designación de Dignatarios: Una vez elegida la Junta Directiva, los miembros electos procederán a designar los cargos establecidos en los Estatutos aplicando el principio de democracia sindical.

ARTÍCULO 16°.- Ejercicio como Directivos Sindicales: Los miembros de la Junta Directiva Nacional, deberán entrar en ejercicio de su cargo una vez sean elegidos por la Asamblea General de afiliados. No obstante, cualquier modificación debe ser comunicada al Ministerio de Trabajo y debe realizarse el respectivo depósito.

Los integrantes de la Junta Directiva no podrán abandonar sus funciones y cargos hasta tanto hagan entrega formal mediante inventario de Activos y Pasivos, legal y estatutaria de la Organización a la nueva Junta Directiva. El inventario deberá firmarse por el Presidente, el Tesorero y el Fiscal entrantes y salientes. La violación de este mandato hará solidariamente responsables a los directivos entrantes y salientes de los hechos, acciones y omisiones que se hubieren cometido desde la iniciación del período de la Junta Directiva saliente, hasta el momento en que culmine la investigación sindical, administrativa o penal que se adelante.

ARTÍCULO 17°.- La calidad de miembro de la Junta Directiva es renunciable ante la Asamblea General del Sindicato, pero no encontrándose reunida ésta, la renuncia puede presentarse ante la Junta Directiva y ser considerada por ella, con la obligación de convocar la





Asamblea General dentro de los Treinta (30) días hábiles siguientes a partir de la fecha en que se produzca la vacante, para que esa Entidad haga la elección en propiedad.

En caso de quedar acéfalo cualquier cargo Directivo por otra causa que determine la vacancia, la Junta Directiva lo llenará provisionalmente con la misma obligación consignada en el inciso anterior.

ARTÍCULO 18°.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada dos meses y extraordinariamente cuando sea convocada por el Presidente o el Fiscal o la mayoría de sus miembros. Constituirá quórum de la Junta Directiva la mitad más uno de sus miembros.

ARTÍCULO 19°.- Son funciones y obligaciones de la Junta Directiva:

- a. Dirigir y resolver los asuntos relacionados con el Sindicato dentro de los términos que estos Estatutos lo permitan.
- b. Nombrar las Comisiones especiales y Secretarías que requiera la organización sindical para su cabal funcionamiento.
- c. Revisar y fenecer cada mes en primera instancia, las cuentas que le presente el Tesorero, con el visto bueno del Fiscal.
- d. Nombrar la Comisión de Normas de Información Financiera, responsable de la elaboración de las Políticas Contables, sus Adiciones o Modificaciones, para la presentación a la Junta Directiva y posterior ratificación en Asamblea General. La Comisión estará integrada por Presidente, Tesorero, Fiscal y quien ejerza como Contador de la Organización.
- e. Reglamentar las cuotas extraordinarias, sus descuentos, duración, destinación o devolución si es del caso, la constitución de un fondo especial y su tratamiento contable.





SINTRAFIDUCIARIOS

Sindicato de Trabajadores Fiduciarios

f. Celebrar, previa autorización de la Asamblea General, Convenciones Colectivas de Trabajo.

g. Imponer a los afiliados, de acuerdo con estos Estatutos, las correcciones disciplinarias. Las resoluciones respectivas serán apelables ante la Asamblea General.

h. Velar porque todos los afiliados cumplan estos Estatutos y las obligaciones que les competen.

i. Informar a la Asamblea General, acompañando la respectiva Documentación cuando un afiliado incurra en causal de expulsión.

j. Dictar de acuerdo con estos Estatutos, el reglamento interno del Sindicato y las Resoluciones que sean necesarias para el fiel cumplimiento del mismo.

k. Presentar en las sesiones ordinarias que celebre la Asamblea General un Balance detallado y un informe de sus labores.

l. Atender y resolver todas las consultas y reclamos de los afiliados y velar por los intereses colectivos de los mismos.

m. Resolver, en cuanto sea posible, las diferencias que se susciten entre los afiliados, por razón de los Estatutos o de sus problemas económicos y en los casos de extrema gravedad convocar la Asamblea General para su estudio y solución.

n. Aprobar previamente, todo gasto que exceda del equivalente al salario mínimo mensual más alto, con exención de los sueldos asignados y gastos aprobados en el Presupuesto.





o. Elegir provisionalmente los miembros de la Junta Directiva, que llegaren a faltar, no encontrándose reunida la Asamblea General, con sujeción a lo prescrito en estos estatutos.

p. Exonerar provisionalmente del pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias al afiliado que lo solicite, siempre que dichas solicitudes tengan como causa la enfermedad prolongada de él, de sus padres, de su esposa o de sus hijos, lo cual deberá comprobarse debiendo la Junta Directiva informar de ellos a la Asamblea General, la que con fundamento, podrá revocar la exoneración.

ARTÍCULO 20°.- Si dentro de los Treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento del periodo reglamentario de la Junta Directiva, esta no convocare Asamblea General para hacer una nueva elección, un número no inferior a la mitad más uno de los afiliados podrá hacer la convocatoria.

ARTÍCULO 21°.- DEL PRESIDENTE: El Presidente de la Junta Directiva tiene la representación Legal del Sindicato y por tanto, puede celebrar Contratos, otorgar poderes, etc, pero requiere para tales actividades, autorización previa de la Junta Directiva. De igual forma, es facultad exclusiva del Presidente representar o delegar para tratar los temas políticos, sociales y económicos con los representantes gubernamentales respectivos y/o delegados Nacionales e Internacionales, sobre los asuntos de interés de la Organización.

ARTÍCULO 22°.- Son funciones y obligaciones del Presidente:

a. Presidir las sesiones de la Asamblea General cuando haya el quórum estatutario, elaborar el orden del día de las respectivas sesiones y dirigir los debates.





SINTRAFIDUCIARIOS

Sindicato de Trabajadores Fiduciarios

- b. Convocar la Junta Directiva a sesiones extraordinarias, previa citación personal a cada uno de sus miembros, hecha por la Secretaría General.
- c. Convocar a la Asamblea General a sesiones extraordinarias, a petición del Fiscal en los casos señalados en los presentes Estatutos, por decisión de la Junta Directiva o por solicitud de un número no inferior a la mitad más uno de los afiliados.
- d. Rendir periódicamente en las sesiones ordinarias de la Junta Directiva, un informe detallado de sus labores a la Junta Directiva y dar cuenta a esta o a la Asamblea General de toda información que le sea solicitada por razón de sus funciones.
- e. Juramentar a los socios que ingresen al Sindicato.
- f. Informar a la Junta Directiva de las faltas cometidas por los socios a fin de que se impongan las sanciones disciplinarias a que haya lugar, de acuerdo con los Estatutos.
- g. Proponer a la Junta Directiva los Acuerdos y Reglamentos que crea necesarios para la mejor organización del Sindicato.
- h. Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos conjuntamente con el Tesorero y el Fiscal del órgano competente y ejecutar las cuentas de acuerdo a este presupuesto.
- i. La implementación de las Normas de Información Financiera, sus modificaciones o adiciones; Integrar el Comité de NIIF y dirigirlo.
- j. Firmar las actas, una vez aprobadas y toda orden de retiro de fondos, en asocio del Tesorero y del Fiscal.
- k. Ordenar las cuentas de gastos determinados en el presupuesto, o por Asamblea General o por la Junta Directiva.





l. Liderar la Comisión Administrativa de la Organización en asocio con el Tesorero y Fiscal, quienes tendrán la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las normas tributarias aplicables a la organización.

m. Dar cuenta a la Junta Directiva cuando quiera separarse de su cargo accidental o definitivamente.

n. Expedir previa autorización de la Junta Directiva, al afiliado que lo solicite, una Certificación en la que conste su honorabilidad y competencia.

o. Comunicar al Inspector de Trabajo correspondiente en asocio del Secretario los cambios totales o parciales que ocurrieren en la Junta Directiva.

ARTÍCULO 23°.- DEL VICEPRESIDENTE: Son funciones y obligaciones del Vicepresidente:

a. Asumir la Presidencia de la Junta Directiva o de la Asamblea General por faltas temporales o definitivas del Presidente o cuando éste tome parte de las discusiones.

b. Proponer en las deliberaciones de la Junta Directiva los acuerdos resoluciones que estime necesarios, para la buena marcha del Sindicato.

c. Informar a la Junta Directiva de toda falta que cometan los socios.

d. Desempeñar todas las funciones que competan al Presidente en su ausencia.

ARTÍCULO 24°.- DEL SECRETARIO GENERAL: Son funciones y obligaciones del Secretario General:





SINTRAFIDUCIARIOS

Sindicato de Trabajadores Fiduciarios

- a. Llevar un libro de afiliados de los socios, por orden alfabético y por el número que le corresponda de acuerdo a su ingreso, con la correspondiente dirección y número de documento de identidad.
- b. Llevar el libro de Actas, tanto de la Junta Directiva como de la Asamblea General.
- c. Registrar, foliar y rubricar cada uno de los libros del Sindicato.
- d. Citar por orden del Presidente, del Fiscal o de los afiliados de acuerdo con estos Estatutos, a sesiones ordinarias o extraordinarias de la Junta Directiva, o de la Asamblea General, según el caso.
- e. Contestar la correspondencia, previa consulta con el Presidente.
- f. Servir de Secretario de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
- g. Firmar las actas que hayan sido aprobadas.
- h. Informar al Presidente y a los demás miembros de la Junta Directiva de toda Irregularidad en la disciplina o en la administración del Sindicato.
- i. Ser órgano de comunicación de terceros con el Sindicato e informar toda petición que aquellos dirijan a la organización.
- j. Rendir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cada Dos (2) años el registro del Censo Sindical.
- k. Llevar el archivo y mantenerlo debidamente ordenado.
- l. Informar al Inspector de Trabajo correspondiente, en todo caso, en asocio del Presidente, sobre todo cambio total o parcial de la Junta Directiva.





ARTÍCULO 25°.- DEL FISCAL: Son funciones y obligaciones del Fiscal:

- a. Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones, deberes y derechos de los afiliados.
- b. Vigilar el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Junta Directiva y la Asamblea General.
- c. Dar su concepto acerca de todos los puntos que se sometan a su consideración por la Asamblea General o por la Junta Directiva.
- d. Visar las cuentas de gastos incluidos en el Presupuesto y las de aquellas que puedan ser ordenadas por la Asamblea General o por la Junta Directiva.
- e. Refrendar las cuentas que deba rendir el Tesorero si las encontrare correctas e informar sobre las irregularidades que note.
- f. Controlar las actividades generales del Sindicato e informar a la Junta Directiva de las faltas que encontrare, a fin de que estas las enmiende, si no fuere atendido por la Junta Directiva, podrá convocar extraordinariamente a la Asamblea General.
- g. Informar a la Junta Directiva acerca de toda violación de los Estatutos.
- h. Estudiar los casos de los socios que pongan en entredicho el buen nombre de la organización sindical.
- i. Emitir concepto en los casos de expulsión de afiliados. Este concepto formará parte de la respectiva documentación que debe presentar la Junta Directiva a la Asamblea General.
- j. Firmar conjuntamente con el Presidente y el Tesorero toda orden de retiro de Fondos.





k. Formar parte de la Comisión de Normas de Información Financiera y velar por el cumplimiento de sus decisiones.

l. Formar parte de la Comisión Administrativa.

ARTÍCULO 26°.- DEL TESORERO: Son funciones y obligaciones del Tesorero:

a. Prestar en favor del Sindicato una caución para garantizar el manejo de los Fondos, de acuerdo con los Estatutos, la cual podrá ser variada por la Asamblea General, teniendo en cuenta las condiciones económicas del Sindicato. (Una copia del documento en que conste que esta Fianza será depositada en la contabilidad del Sindicato.)

b. Recolectar las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias y las multas que deben pagar los afiliados al Sindicato.

c. Llevar los libros de contabilidad necesarios y por lo menos los siguientes: uno de Ingresos y de Egresos y otro de Inventarios y Balances.

d. Depositar en un Banco o Caja de Ahorros los dineros que reciba en Cuenta Corriente y a nombre del Sindicato, dejando en su poder solamente la cantidad necesaria para gastos cotidianos menores, y que no puede exceder en ningún caso del equivalente al salario mínimo mensual.

e. Abstenerse de pagar cuentas que no hayan sido firmadas por el Fiscal y el Presidente y firmar conjuntamente con ellos todo giro y retiro de fondos.

f. Formar parte de la Comisión de Normas de Información Financiera NIIF cumplir sus lineamientos y políticas en relación con el manejo de los recursos.





g. Rendir cada mes a la Junta Directiva un informe detallado de las sumas recaudadas, gastos efectuados y estado de caja.

h. Permitir en todo momento la revisión de los libros y cuentas, tanto por los miembros de la Junta Directiva como por el Fiscal o los socios y/o las Comisiones respectivas que designe la Asamblea General.

i. Hacer parte de la Comisión Administrativa del Sindicato.

CAPÍTULO VII

DE LAS SECRETARÍAS Y COMISIONES

ARTÍCULO 27°.- FUNCIONES DE LAS SECRETARÍAS: Las Secretarias realizarán las siguientes funciones:

a. Participar en las sesiones de la Junta Directiva con derecho a voz y voto en todas sus deliberaciones.

b. Cumplir a cabalidad con las respectivas funciones y objetivos específicos de la secretaría, los cuales les serán asignadas por la Junta Directiva o el presidente.

c. Asumir las funciones de los miembros principales en caso de su ausencia temporal o definitiva.

d. Presentar ante la Junta Directiva, los planes y programas para el desarrollo de las funciones inherentes a la secretaría y desarrollarlos con apoyo de los afiliados y en coordinación con los miembros principales de la Dirección Sindical.



e. Gestionar ante las diferentes instituciones y organizaciones los recursos para la ejecución de los programas y proyectos en cumplimiento de sus objetivos.

f. Promover foros, charlas, cursos y seminarios que conlleven enriquecimiento intelectual y organizacional de los afiliados.

g. Proponer, organizar y realizar eventos que desarrollen las temáticas propias de la secretaría, en las diferentes instancias del sindicato.

h. Entregar los respectivos informes de gestión y de presupuesto; cuando este les sea asignado, a la Junta Directiva.

ARTÍCULO 28°.- COMISION DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF. Son obligaciones y deberes de esta Comisión:

a. Elaborar las políticas contables a ser aplicadas al Sindicato.

b. La implementación y aplicación en los procesos administrativos financieros del Sindicato.

c. La modificación, adición o aplicación de nuevas políticas que surjan producto de normas de regulación contable o administrativa que sean emitidas.

ARTÍCULO 29°.- COMISIÓN DE RECLAMOS: La Comisión de Reclamos estará conformada por DOS (2) trabajadores sindicalizados los cuales serán elegidos por el voto directo de los afiliados, en la Asamblea General ordinaria, para un período de dos (2) años.

Los miembros de la Comisión de Reclamos tendrán las siguientes funciones:

a. Asistir y acompañar a los trabajadores afiliados al Sindicato ante empleador, en la tramitación de las quejas y reclamos, cuando así soliciten o la situación lo amerite.

b. Solicitar a la Junta Directiva o Secretarías, los espacios en sus sesiones para presentar los informes y acciones que adelanta para que sean apoyadas.

c. Informar al Sindicato sobre las decisiones que adopte el patrono productor de su gestión.

d. Asistir a las sesiones de Junta Directiva cuando sean convocados, en los términos de este estatuto.

Asistirá a las reuniones de Junta Directiva por convocatoria del Presidente, con voz pero sin voto y su participación no contará para la conformación del Quórum reglamentario.

ARTÍCULO 30°.- La Asamblea General, la Junta Directiva y el Presidente del Sindicato podrá designar Comisiones accidentales para el desempeño de actividades no comprendidas dentro de las labores reglamentarias que requieran una urgente ejecución sin quebrantar las normas generales de los estatutos o de la ley.

CAPÍTULO VIII

DE LAS CUOTAS SINDICALES

ARTÍCULO 31°.- Los socios del Sindicato estarán obligados a pagar las cuotas ordinarias, extraordinarias y las multas o sanciones establecidas en los presentes estatutos.

ARTÍCULO 32°.- No existirá cuota de admisión para el Afiliado que ingrese.

ARTÍCULO 33°.- Las cuotas ordinarias mensuales de los afiliados y beneficiarios de la convención colectiva corresponden como mínimo al valor equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del salario o sueldo básico mensual que este devengando el Trabajador. Esta



cuota será descontada por nómina y girada por el empleador a la Tesorería del Sindicato a través de consignación bancaria en la cuenta constituida por Sindicato para tal fin.

ARTÍCULO 34°.- Las cuotas extraordinarias serán fijadas por la Asamblea General de Afiliados a la organización sindical y serán descontadas por el empleador por nómina de los correspondientes salarios de cada trabajador y puestas a disposición del Sindicato.

Las cuotas ordinarias o extraordinarias, las multas o sanciones serán descontadas por nómina y giradas a la organización sindical.

CAPÍTULO IX

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS

ARTÍCULO 35.- PRESUPUESTO: La Asamblea General votará el presupuesto de gastos para periodos no mayores de Un (1) año y sin autorización expresa de la misma Asamblea no podrá hacerse ninguna erogación que no esté contemplada en dicho presupuesto. Sin perjuicio de las prohibiciones o de los requisitos adicionales que los Estatutos prevean, todo gasto que sea del equivalente entre cinco (5) y diez (10) veces el salario mínimo legal mensual vigente, con excepción de los sueldos asignados en el presupuesto, requiere la aprobación previa de la Junta Directiva; los que excedan del equivalente a diez (10) veces el salario mínimo legal mensual sin pasar del equivalente a cincuenta (50) veces el salario mínimo legal mensual vigente y que no estén previstos en el presupuesto, necesitan además la refrendación expresa de la Asamblea General, con el voto de la mayoría de los afiliados presentes; y los que excedan del equivalente a cincuenta (50) veces el salario mínimo legal mensual vigente, aunque estén





previstos en el presupuesto, la refrendación de la Asamblea General, con el voto de la mitad más uno de los afiliados presentes.

ARTÍCULO 36°.- DEPÓSITO DE LOS FONDOS: Los Fondos del Sindicato deben mantenerse en algún Banco, Caja de Ahorros o entidad de reconocida solvencia, salvo la cantidad para gastos cotidianos menores que autoricen los Estatutos y que no pueden exceder en ningún caso del equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Todo giro y toda orden de pago deberán estar necesariamente autorizadas por las firmas conjuntas del Presidente, el Tesorero y el Fiscal, quienes para el efecto las harán reconocer previamente en la respectiva Institución.

ARTÍCULO 37°.- CAUCIÓN DEL TESORERO: El Tesorero del Sindicato debe prestar en favor de este una caución para garantizar el manejo de los Fondos. La cuantía y forma de la misma serán señaladas por la Asamblea General del Sindicato y la copia del documento en que ella conste será depositada en el archivo del Sindicato.

ARTÍCULO 38°.- Se presentarán balances anuales a la Asamblea General por lo menos dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de cierre de la respectiva vigencia.

CAPÍTULO X

DE LAS PROHIBICIONES COLECTIVAS

ARTÍCULO 39°.- El Sindicato no puede coartar directa o indirectamente las libertades de los trabajadores. Especialmente tiene prohibido:





- a. Compeler directa o indirectamente a los Trabajadores a ingresar en el Sindicato o a retirarse de él, salvo los casos de expulsión por causales previstas en los Estatutos y plenamente comprobados.
- b. Aplicar cualesquiera fondos o bienes sociales a fines diversos de los que constituyen el objeto del Sindicato o que aún para estos fines impliquen gastos o inversiones que no hayan sido debidamente autorizados en la forma prevista en la Ley o en los Estatutos.
- c. Efectuar operaciones comerciales de cualquier naturaleza, sean que se realicen con los afiliados o con terceros.
- d. Promover cesaciones o paros de trabajo que no estén de conformidad con la Ley.
- e. Promover o patrocinar el desconocimiento de hecho, sin alegar razones fundamentos de alguna naturaleza, de normas convencionales o contractuales que obliguen a los afiliados.
- f. Ordenar, recomendar o patrocinar cualesquiera actos de violencia frente a las Autoridades o en perjuicio de los Empleadores o de terceros.

CAPÍTULO XI

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 40°.- Las infracciones de los Estatutos o a la disciplina Sindical cometidas individualmente, serán sancionadas por la Junta Directiva o por la Asamblea General, previa comprobación de la falta y oídos los descargos del interesado.

ARTÍCULO 41°.- El Sindicato podrá imponer a los afiliados las siguientes sanciones:





a. Requerimiento en sesión ordinaria de la Asamblea General o Junta Directiva, por negligencia en el cumplimiento de los deberes.

b. Multa equivalente a un (1) día de salario básico que devengue el Trabajador. Cuando dejen de asistir sin causa justificada a las reuniones de la Asamblea General, de la Junta Directiva o de las Comisiones cuando formen parte de estas.

c. Multa equivalente a un (1) día de salario básico que devengue el Trabajador, cuando se nieguen a cumplir las Comisiones que les sean conferidas.

d. Multa equivalente a Un (1) día de salario básico que devengue el Trabajador por negligencia en el cumplimiento de sus deberes previo requerimiento de que trata el literal a. de este Artículo.

e. Multa equivalente a Un (1) día de salario básico que devengue el Trabajador cuando en calidad de afiliado denigre y difame de la organización, sus órganos de dirección o sus demás compañeros.

f. Multa equivalente a Dos (2) días de salario básico que devengue el Trabajador cuando en calidad de Directivo denigre y difame de la organización, sus órganos de dirección o sus demás compañeros.

g. Multa equivalente a Un (1) día de salario básico que devengue el trabajador cuando en calidad de directivos y/o afiliados asistan a las sesiones de los organismos de dirección en evidente estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas; de ser reincidente con la pérdida de la curul que ocupe en los diferentes organismos de dirección del Sindicato.





h. Multa equivalente a Dos (2) días de salario básico que devengue el trabajador a los directivos y Un (1) día de salario básico que devengue el trabajador a los afiliados que de manera intencional y premeditada desmonten y auspicien el desconocimiento de las actividades y tareas trazadas por los organismos de dirección del sindicato o actúen sistemáticamente de forma negligente

i. Los directivos que usen la posición de miembro de los organismos de dirección o de comisionado para conseguir ventajas o beneficios personales o en favor de familiares; de parte de las autoridades, empleadores o de terceros; se sancionarán con la pérdida de la curul que ocupe en los diferentes organismos de dirección del sindicato y con una inhabilidad de cuatro (4) años, para ser electo a los organismos de dirección, comités convencionales, comisiones y representación del sindicato y la pérdida de los beneficios que otorga el sindicato.

j. Los afiliados que compren y promuevan la compra de votos y ofrezcan dádivas para hacerse elegir a los organismos de dirección del sindicato, se sancionarán con la pérdida de la curul que ocupe en los diferentes organismos de dirección del sindicato, con inhabilidad de cuatro (4) años, para ser electo a los organismos de dirección, comités convencionales, comisiones y representación del sindicato y con una multa equivalente a Tres (3) días de salario básico que devengue el trabajador.

k. Los afiliados y/o directivos que intencionalmente lesionen físicamente a cualquier trabajador afiliado al sindicato o miembros de los organismos de dirección de la organización; se sancionarán con la pérdida de la curul que ocupe en los diferentes organismos de dirección del sindicato, con inhabilidad de DOS (2) años, para ser electo a los organismos de dirección, comités convencionales, comisiones y todo espacio de representación del Sindicato.





l. El directivo o afiliado que auspicie, cree o promueva la creación de sindicatos u organizaciones paralelas dentro del Sindicato o la empresa, se sancionará con la pérdida de la curul que ocupe en los diferentes organismos de dirección del sindicato, con una inhabilidad de cuatro (4) años, para ser electo a los organismos de dirección, comités convencionales, comisiones y representación del sindicato y con una multa equivalente a Cinco (5) días del salario básico que este devengando el trabajador.

m. Los afiliados y/o directivos que se nieguen y omitan la aplicación de las decisiones y sanciones aprobadas estatutariamente por los organismos de dirección del Sindicato; se sancionarán con la pérdida de la curul que ocupe en los diferentes organismos de dirección del sindicato, con una inhabilidad de Dos (2) años, para ser electo a los organismos de dirección, comités convencionales, comisiones y representación del sindicato.

n. Los afiliados, delegados y directivos que suplanten la firma de uno o varios trabajadores en el diligenciamiento de listas electorales o documentos oficiales del sindicato; se sancionarán con la anulación del renglón o pérdida de la curul que ocupe en los diferentes organismos de dirección del sindicato; con una inhabilidad de cuatro (4) años, para ser electo a los organismos de dirección, comités convencionales, comisiones y representación del sindicato y la pérdida de los beneficios que otorga el sindicato.

PARAGRAFO: Las Resoluciones que dicte la Junta Directiva en desarrollo de los casos previstos anteriormente, serán apelables ante la Asamblea General. El valor de las multas ingresará a los Fondos Comunes del Sindicato.





ARTÍCULO 42°.- Son causales de expulsión de los afiliados:

- a. Haber sido condenado a prisión por delitos no relacionados con la actividad sindical.
- b. Las ofensas graves de palabra o leves de obra a cualquier miembro de la Junta Directiva o de las Comisiones, por razón de sus funciones, o a cualquiera de los afiliados.
- c. Abandono de la actividad característica del Sindicato.
- d. El retrasarse por más de Tres (3) meses y sin causa justificada en el pago de las cuotas sindicales.
- e. La imposición de Tres (3) multas en un periodo de Seis (6) meses.
- f. El ejercicio de la violencia y toda incitación encaminada a modificar el carácter legal y pacífico de la Organización.
- g. La utilización de la calidad de dirigente, para exigir prebendas al empleador.
- h. El fraude a los Fondos del Sindicato
- i. La violación sistemática de los presentes Estatutos.

PARAGRAFO: El socio expulsado por las razones enumeradas en los literales C., D podrá ingresar nuevamente al Sindicato con la plenitud de todos sus derechos, si presenta ante la Junta Directiva la respectiva solicitud, acompañada del comprobante de estar a paz y salvo con la Tesorería de la Organización y el compromiso expreso de no reincidir en dichas conductas.

ARTÍCULO 43°. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES: Toda sanción que se imponga a los afiliados y directivos deben cumplir el siguiente procedimiento:





a.. Las denuncias o quejas por violación a los Estatutos deben hacerse por escrito con la sustentación debida y aportando las pruebas suficientes ante el fiscal de la organización o Junta Directiva correspondiente, de conformidad con este estatuto.

b. El estudio de las solicitudes de sanciones y la sustentación ante la Junta Directiva, para aplicar o negar la solicitud de sanción, estará a cargo del fiscal.

c. El fiscal hará una investigación preliminar, convocando a los implicados, para verificar si se justifica iniciar un proceso sancionatorio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la radicación de la denuncia; en un término no mayor a cinco (5) días calendario después de realizada la audiencia preliminar, notificará a los implicados y a la Junta Directiva sobre la decisión adoptada debidamente justificada.

d. La aplicación de las sanciones previstas en este estatuto, estará a cargo de la Junta Directiva en primera instancia y la Asamblea General en segunda instancia, para directivos y afiliados. Las sanciones de pérdida de la curul, inhabilidad y expulsión, deben tener siempre dos instancias. Las sanciones pecuniarias son de aplicación directa por la Junta Directiva y en los términos de este estatuto.

e. La aplicación de sanciones debe estar precedida por el informe preliminar del fiscal, el cual debe ser presentado por escrito y debidamente sustentado con los suficientes elementos probatorios, que justifiquen la sanción y así mismo, que protejan jurídicamente a los directivos que adopten la decisión. La solicitud debe ser tratada en la sesión de la Junta Directiva en primera instancia, sin exceder de quince (15) días después del concepto preliminar del fiscal; la segunda instancia no debe exceder de seis (6) meses desde la adopción del fallo de primera instancia.





f. El imputado en el proceso sancionatorio debe ser citado a la sesión de la Junta Directiva, con una antelación de tres (3) días hábiles, para que realice su defensa sobre las faltas que se le imputan.

g. Agotado el procedimiento, la Junta Directiva notificara por escrito y de forma oficial dentro de los cinco (5) días siguientes, sobre la imposición o exoneración de las sanciones al afiliado o directivo según sea el caso.

PARÁGRAFO 1: El afiliado o directivo que se encuentre inmerso en el proceso de investigación disciplinaria de acuerdo al presente estatuto, queda inhabilitado para votar las decisiones que se profieran a favor o en contra por la Junta Directiva.

PARÁGRAFO 2: El valor de las multas impuestas por sanciones ingresarán a un fondo especial de solidaridad, el cual será administrado por la Junta Directiva y utilizado únicamente en solidaridad con los afiliados al Sindicato, en los casos críticos de conflicto (detenciones, despidos, huelgas, paros y congelación de fondos) producto de la lucha sindical y en defensa de los intereses de los trabajadores.

ARTÍCULO 44°. INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN AL FISCAL: Cuando la solicitud de sanción sea en contra del Fiscal la investigación será asumida por la Junta Directiva garantizando en el proceso que se sigan todos los parámetros fijados para el proceso sancionatorio en los presentes estatutos.





CAPITULOXII

RETIRO DE LOS SOCIOS

ARTÍCULO 45°. Todo afiliado al Sindicato está en la libertad de renunciar al mismo cuando lo considere pertinente, sin otra obligación que la de pagar las cuotas sindicales vencidas y presentar comunicación escrita ante la Junta Directiva con una antelación mínima de quince (15) días hábiles a la fecha en que desee hacer efectivo el retiro. El sindicato no tendrá la obligación de indemnizar ni hacer ningún reconocimiento al renunciante, como producto de los aportes hechos o bienes que posea el Sindicato en beneficio y servicio de sus afiliados. Así mismo, debe devolver los equipos, muebles o elementos que le hayan sido asignados para el ejercicio de su actividad sindical de ser procedente; de no hacerlo, el Sindicato podrá obligar a su devolución a través de las instancias legales pertinentes.

PARÁGRAFO 1: Cuando el Sindicato hubiere creado Instituciones de Mutualidad, seguro, crédito u otras similares, el socio que se retire pierde los derechos y/o beneficios que en ella correspondan y deberá pagar la indemnización proporcional a los beneficios recibidos, de acuerdo con lo que para tales efectos dispongan los Estatutos.

PARÁGRAFO 2: Las solicitudes de reingreso de los afiliados que hayan renunciado al sindicato deben ser evaluadas por la Junta Directiva y aprobadas por mayoría simple; en todos los casos esas afiliaciones por reingreso deben ser ratificadas por la Asamblea de Afiliados, reservándose ésta el derecho de admisión de conformidad con este estatuto.





El Sindicato puede optar por expulsar de su seno a uno (1) o más de sus socios, siempre que la expulsión sea decretada por la mayoría absoluta de sus miembros y respetando las garantías al debido proceso. Es aplicable al socio expulsado, lo dispuesto en los parágrafos anteriores

CAPITULO XIII

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 46°.- CAUSALES DE DISOLUCIÓN: El Sindicato se disolverá:

a. Por la aprobación de al menos las dos terceras (2/3) partes de los afiliados en tres (3)

Asambleas Generales Extraordinarias y en días diferentes.

b. Por sentencia judicial.

c. Por reducción de los Afiliados a un número inferior a Veinticinco (25).

ARTÍCULO 47°.- LIQUIDADOR DESIGNADO: Al disolver el Sindicato el liquidador designado por la Asamblea General o por el Juez, según el caso, aplicará los Fondos existentes, el producto de los bienes que fuere indispensable enajenar y el valor de los créditos que recaude, en primer término el pago de las deudas del Sindicato, incluyendo los gastos de liquidación. Del remanente se reembolsará a los miembros activos las sumas que hubieren aportado como cotizaciones ordinarias, previa deducción de sus deudas para con el Sindicato y si no alcanzaré se le distribuirá a prorrata de sus respectivos aportes por dicho concepto. En ningún caso ni por ningún motivo puede un afiliado recibir más del monto de las cuotas ordinarias que haya aportado.





PARÁGRAFO: Si el Sindicato estuviere afiliado a una Federación o Confederación, el liquidador debe admitir la intervención simplemente consultiva de un Delegado de cada una de las Instituciones referidas.

ARTÍCULO 48°.- EXCEDENTE DE LIQUIDACIÓN: Lo que quedare del haber común, una vez pagadas las deudas y hechos los reembolsos, se le adjudicará por el liquidador a la federación a la que estuviere afiliado el sindicato o a la que designe la Asamblea General. Si no hubiere federación o no se hiciere designación, se le adjudicará al instituto de beneficencia o de utilidad social que señale el Gobierno.

CAPITULO XIV

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 49°.- El sindicato se regirá por estos Estatutos y en lo no regulado en ellos por lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo y demás normas aplicables sobre la materia.

ARTÍCULO 50°.- El Sindicato no podrá contratar ni mucho menos remunerar los servicios de funcionarios, asesores técnicos o apoderados que no reúnan las condiciones de competencia y honorabilidad que tales cargos requieren para su ejercicio ante terceros o ante las autoridades competentes.





CONSTANCIA SECRETARIAL

Los presentes Estatutos fueron aprobados por la Asamblea de Afiliados que constituyó el SINDICATO DE TRABAJADORES FIDUCIARIOS – SINTRAFIDUCIARIOS, realizada en Bogotá D.C., el veintiuno (21) de abril de dos mil veintiséis (2026). En constancia firma el Secretario de la Junta Directiva.

Assinado digitalmente na ZapSign por
Laura Margarita Medina Rojas
Data: 22/04/2026 00:34:28.902 (UTC-0300)

Assinado digitalmente na ZapSign por
Deissy Lorena Preciado Sierra
Data: 22/04/2026 00:33:29.865 (UTC-0300)

Presidente

Laura Margarita Medina Rojas

CC. 52.928.515

Secretario

Deissy Lorena Preciado Sierra

CC. 46.383.945



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 22 Abril 2026, 00:34:29

Status: Assinado

Documento: ESTATUTOS SOCIALES - SINTRAFIDUCIARIOS FIRMADO.Docx

Número: 07b2f24d-115e-49db-93db-06f0b867763a

Data da criação: 22 Abril 2026, 00:30:46

Hash do documento original (SHA256): d9b788043655ce2ef9b1b2da1cfb60fb90c78538600931f61ba6fdf36828b75c



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora LAURA MARGARITA MEDINA ROJAS Data e hora da assinatura: 22/04/2026 00:34:28 Token: 8dd58c25-ab0e-41f6-8b08-f2d301a23e66		Assinatura  Laura Margarita Medina Rojas
Pontos de autenticação: E-mail: lauramedinarojas82@gmail.com		IP: 186.84.20.76 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/146.0.7680.151 Mobile/15E148 Safari/604.1

Assinado  via ZapSign by Truora DEISSY LORENA PRECIADO SIERRA Data e hora da assinatura: 22/04/2026 00:33:29 Token: acd74f08-8929-478d-b12d-f7a82d6dac1c		Assinatura  Deissy Lorena Preciado Sierra
Pontos de autenticação: E-mail: deissyp83@gmail.com		Localização aproximada: 4.756837, -74.041426 IP: 181.63.25.18 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/147.0.7727.99 Mobile/15E148 Safari/604.1

CONFORMIDADE LEGAL DA ASSINATURA ELETRÔNICA

Para atender à legislação sobre assinatura eletrônica, este documento apresenta os dados capturados no momento da assinatura para garantir a autenticidade da autoria da assinatura e a integridade do documento.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 07b2f24d-115e-49db-93db-06f0b867763a, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.co